पॉलिटी

संविधान – मुख्य बिंदु

I. अनुसूचियाँ (Schedules) – बाकी सूची

अनुसूची	विषय	विशेष बात
दूसरी (2nd)	पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते (Salaries and Allowances)	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा/राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जज, CAG
तीसरी (3rd)	शपथ और प्रतिज्ञान (Oaths and Affirmations)	मंत्रियों, जजों आदि की शपथ। **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसमें नहीं हैं**
चौथी (4th)	राज्यसभा में सीटों का आवंटन (Allocation of Seats in Rajya Sabha)	किस राज्य से कितने सदस्य
पाँचवीं (5th)	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन	राज्यों का नाम लिखा नहीं है; राष्ट्रपति घोषित करता है। अभी लगभग **10 राज्य**
छठी (6th)	असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	मणिपुर **इसमें नहीं है**
सातवीं (7th)	संघीय प्रावधान: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची	नीचे विस्तार से
आठवीं (8th)	भाषाएँ (Languages)	मूल 14, अब 22
नौवीं (9th)	भूमि सुधार (Land Reforms) से जुड़े कुछ कानून	1951 के पहले संशोधन से जोड़ी गई
दसवीं (10th)	दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)	1985 के 52वें संशोधन से जोड़ी गई

ग्यारहवीं (11th)	पंचायतें	29 कार्यात्मक विषय (Functional Items)
बारहवीं (12th)	नगरपालिकाएँ (Municipalities)	18 कार्यात्मक विषय

> **ध्यान दें – अनुसूचियों का बढ़ना:** शुरू में केवल **8** अनुसूचियाँ थीं। नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं बाद में जोड़ी गईं। कुल अब **12** हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं को 73वें और 74वें संशोधन (1992, लागू 1993) से जोड़ा गया।

> ✎ **ट्रिक – फिफ्थ बनाम सिक्स्थ**
>
> छठी अनुसूची में **4 राज्य** = असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम (**ATM + M = मणिपुर नहीं**)। मणिपुर प्रश्न में विकल्प बनकर आए तो उसे छोड़ें।

पाँचवीं और छठी अनुसूची में अंतर

आधार	पाँचवीं अनुसूची	छठी अनुसूची
संस्थाएँ	जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council – TAC)	स्वायत्त ज़िला परिषद (Autonomous District Council – ADC)
शक्तियाँ	**केवल सलाहकार (Advisory)**	**विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ**
कानून बनाना	नहीं	हाँ, ADC कानून बना सकती है
अदालत	नहीं	ADC अपनी स्थानीय अदालत बना सकती है
कर (Tax)	नहीं	ADC कर लगा सकती है

लद्दाख की छठी अनुसूची के दर्जे की माँग का कारण यह है कि इससे वहाँ स्वायत्त ज़िला परिषद बन सकती है।

2. सातवीं अनुसूची – विषयों का बँटवारा (Division of Subjects)

इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List), समवर्ती सूची (Concurrent List)।

सूची	कौन कानून बनाता है	मूल संख्या → अब	उदाहरण
संघ सूची	केवल **संसद**	97 → 100	रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता
राज्य सूची	केवल **राज्य विधानमंडल**	66 → 61	पुलिस (लोक व्यवस्था), कृषि, भूमि
समवर्ती सूची	**संसद और राज्य दोनों**	47 → 52	शिक्षा, विवाह और तलाक, कृषि विवाद

> ✎ **ट्रिक – संख्या याद रखें**
>
> Union 97→100 (बढ़ी), State 66→61 (घटी), Concurrent 47→52 (बढ़ी)। "**State घटी, बाक़ी दोनों बढ़ीं**"।

समझने का आसान तरीका

- संघ सूची: वे विषय जिनका संबंध पूरे देश से है और जिन पर पूरे देश में एक समान नियम होना ज़रूरी है।
- राज्य सूची: वे विषय जो राज्य के स्तर पर होते हैं, जैसे पुलिस (हर राज्य की अपनी पुलिस)।
- समवर्ती सूची: वे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं।
- **अवशिष्ट विषय (Residuary Subjects):** जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति **संसद** के पास है। यह कनाडा से लिया गया है।

समवर्ती सूची के दो मुख्य पहलू

- **समवर्ती सूची के उदाहरण:** शिक्षा, विवाह और तलाक, कृषि से जुड़े विवाद।
- **विवाद की स्थिति:** यदि संसद और राज्य दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया, तो **संसद का कानून प्रभावी** होगा।
- राज्य का कानून केवल एक स्थिति में चल सकता है, जब राष्ट्रपति ने उस राज्य के बिल को **सहमति (Assent)** दी हो। संसद बाद में चाहे तो उसे भी बदल सकती है।
- यह स्थिति अनुच्छेद 254 में दी गई है और इसे **Doctrine of Repugnancy (विरोध का सिद्धांत)** कहते हैं।

> **42वें संशोधन (1976) के बाद बदलाव:** पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए (इसी कारण राज्य सूची घटी और समवर्ती सूची बढ़ी):
>
> 1. शिक्षा 2. वन 3. नाप-तौल (Weights and Measures) 4. वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा 5. न्याय प्रशासन (Administration of Justice)

✎ **ट्रिक – 5 विषय जो गए (संविधान की भाषा में "Transfer")**

"**शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव, न्याय**" – यानी **शिक्षा से न्याय तक** पाँचों राज्य से समवर्ती में।

3. आठवीं अनुसूची – भाषाएँ (Languages)

मूल रूप से **14 भाषाएँ** थीं, अब **22 भाषाएँ** हैं। तीन संशोधनों से आठ भाषाएँ जोड़ी गईं:

संशोधन	जोड़ी गई भाषाएँ
21वाँ संशोधन	सिंधी
71वाँ संशोधन	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
92वाँ संशोधन	बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

✎ **ट्रिक – 21, 71, 92**

"21 → सिंधी (1 भाषा), 71 → KNM (कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी), 92 → BDMS (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली)"। कुल जोड़ = 1 + 3 + 4 = 8, 14 + 8 = 22।

4. संविधान के भाग (Parts)

भाग	विषय	अनुच्छेद
भाग 3	मौलिक अधिकार	—
भाग 4	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)	—
भाग 9	पंचायतें	—
भाग 16	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 से 342A तक
भाग 17	आधिकारिक भाषाएँ (Official Languages)	343 से 351 तक

भाग 17 – आधिकारिक भाषा के चार अध्याय

- **अध्याय 1:** संघ की भाषा (Language of the Union) – अनुच्छेद 343–344
- **अध्याय 2:** क्षेत्रीय भाषाएँ (Regional Languages) – अनुच्छेद 345–347
- **अध्याय 3:** न्यायालयों की भाषा (Language of Courts) – सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट – अनुच्छेद 348–349
- **अध्याय 4:** विशेष निर्देश (Special Directives) – अनुच्छेद 350–351

5. प्रस्तावना (Preamble) – परिचय

> **प्रस्तावना क्या है?** संविधान का सार या सारांश (Summary)। यह संविधान की मूल भावना को संक्षेप में बताती है।

- स्रोत: अमेरिका के संविधान से लिया गया।

- *न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं:* Preamble is **not enforceable** in a court of law। यानी इसके किसी शब्द को आधार बनाकर अदालत में सीधे दावा नहीं किया जा सकता।
- *व्याख्या का मार्गदर्शक (Guiding Principle for Interpretation):* प्रस्तावना का मुख्य काम यही है। प्रश्न में सही उत्तर यही होता है।

विद्वानों की उपमा

विद्वान	उपमा (Analogy)
एन. ए. पालखीवाला (N.A. Palkhivala)	संविधान का पहचान पत्र (Identity Card of the Constitution)
के. एम. मुंशी (K.M. Munshi)	राजनीतिक कुंडली (Political Horoscope)

> ✎ **ट्रिक – दोनों की पहचान**
>
> Palkhivala → **ID Card (पहचान)**, Munshi → **Horoscope (भविष्य/दिशा)**।

प्रस्तावना के चार भाग

1. *शक्ति का स्रोत (Source of Power):* **"हम भारत के लोग" (We the People of India)**
2. *प्रकृति (Nature):* **संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic)** – इसी क्रम में याद रखें।
3. *उद्देश्य (Objectives):* **न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** (Justice, Liberty, Equality, Fraternity)
4. *अपनाने की तिथि (Date of Adoption):* **26 नवंबर 1949** – इसी दिन संविधान को अपनाया गया, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

> ✎ **ट्रिक – प्रस्तावना के चार भाग**
>
> **"वी पीपल → सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक → जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटरनिटी → 26 नवंबर 1949"**

उद्देश्यों का विस्तार

उद्देश्य	कितने प्रकार	विवरण
न्याय (Justice)	3	सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
स्वतंत्रता (Liberty)	5	विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना
समानता (Equality)	2	प्रतिष्ठा (Status) और अवसर (Opportunity) की समानता
बंधुत्व (Fraternity)	1	व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना

> ✎ **ट्रिक – संख्या**
>
> Justice **3**, Liberty **5**, Equality **2**, Fraternity **1**। **"3-5-2-1"** याद रखें।

"संप्रभु" (Sovereign) का अर्थ

भारत किसी बाहरी सत्ता के नियंत्रण से **स्वतंत्र** है। वह अपने फैसले स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता (Independence from External Control) ही संप्रभुता है।

"समाजवादी" (Socialist) का अर्थ

समाजवाद का मुख्य अर्थ है कि उत्पादन के साधन (Means of Production) ज़्यादातर **सरकार के नियंत्रण** में हों। इसका विपरीत है **पूंजीवाद (Capitalism)**, जिसमें साधन बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं।

6. प्रस्तावना में संशोधन (Amendment of the Preamble)

- **42वाँ संशोधन (1976)** ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: समाजवादी (Socialist), पंथनिरपेक्ष (Secular), अखंडता (Integrity)।
- आज तक प्रस्तावना में **केवल एक बार** संशोधन हुआ है, वह भी 42वें संशोधन से।

- 42वें संशोधन को **"मिनी संविधान" (Mini Constitution)** भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए गए थे।

> ✎ **ट्रिक – 42 के तीन शब्द**
>
> 42 → **S-S-I = Socialist, Secular, Integrity।**

7. प्रस्तावना – "पंथनिरपेक्ष" (Secular) का अर्थ

प्रस्तावना भारत को *पंथनिरपेक्ष राज्य* घोषित करती है। इसका अर्थ:

- **राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है।**
- भारत का कोई **राजकीय धर्म (State Religion)** नहीं है। (पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी राज्य घोषित किया, जो इसका उल्टा है।)
- नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और पालन करने की स्वतंत्रता है, पर राज्य किसी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देता।

प्रस्तावना के प्रश्न और उत्तर

#	प्रश्न (सारांश)	उत्तर
5	प्रस्तावना मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है?	✔ **व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत** (विकल्प B)। यह अनुसूची, वित्तीय दिशानिर्देश या लागू होने वाला कानूनी भाग नहीं है।
6	प्रस्तावना में "संप्रभु" शब्द भारत के लिए क्या दर्शाता है?	✔ **बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता**
7	प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया?	✔ **42वाँ संशोधन**
8	भारत को कौन सा राज्य घोषित करती है? (प्रस्तावना का क्रम)	✔ **संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** (इसी क्रम में)
9	कौन सा पद दर्शाता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं,	✔ **गणराज्य (Republic)**

	निर्वाचित हैं?	

📌 एक नज़र में

- अनुसूचियाँ: 2 वेतन, 3 शपथ (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नहीं), 4 राज्यसभा सीटें, 5 और 6 जनजातीय क्षेत्र, 7 तीन सूचियाँ, 8 भाषाएँ (14 → 22), 9 भूमि सुधार, 10 दल-बदल, 11 पंचायत (29), 12 नगरपालिका (18)।
- पाँचवीं में सलाहकार परिषद; छठी में स्वायत्त ज़िला परिषद (कानून, अदालत, कर)।
- सूचियाँ: संघ 97→100, राज्य 66→61, समवर्ती 47→52।
- समवर्ती विवाद में संसद का कानून प्रभावी; अनुच्छेद 254 (विरोध का सिद्धांत)।
- 42वें संशोधन से पाँच विषय राज्य → समवर्ती (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव, न्याय)।
- भाषाएँ: 21 (सिंधी), 71 (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली), 92 (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली)।
- भाग 17 = आधिकारिक भाषा (अनुच्छेद 343–351)।
- प्रस्तावना: अमेरिका से; न्यायालय में अप्रवर्तनीय; पालखीवाला = ID Card, मुंशी = Political Horoscope।
- प्रस्तावना का क्रम: **संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य**; उद्देश्य: न्याय (3), स्वतंत्रता (5), समानता (2), बंधुत्व (1); अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949।